

조세특례제한법 일부개정법률안 (서천호의원 대표발의)

의안 번호	17522
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 서천호 · 조은희 · 우재준
서지영 · 김은혜 · 김용태
백종헌 · 이만희 · 임종득
안철수 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

정부는 어족자원의 회복과 지속 가능한 수산업 구조 확립을 위하여 「연근해어업의 구조개선 및 지원에 관한 법률」에 따라 어선·어구 감척사업을 지속적으로 추진하고 있으며, 감척 대상 어업자에게 폐업 지원금 및 매입지원금을 지급하고 있음.

그러나 해당 폐업지원금은 현행 「소득세법」상 사업소득으로 분류되어 과세 대상이 되고 있으며, 1999년 도입되었던 비과세 특례는 2009년 12월 31일 일몰된 이후 별도의 세제 지원이 없는 상황임.

감척사업은 단순한 폐업 보상이 아니라, 국가가 정책적으로 어업 규모를 축소하여 자원 회복과 산업 재편을 유도하는 구조개선 정책이라는 점에서 일반적 사업소득과 동일하게 과세하는 것은 정책 취지와 부합하지 않는다는 지적이 있음.

특히 고령 어업인이 다수를 차지하는 연근해어업의 특성을 고려할

때, 세후 실수령액의 예측 가능성을 높이고 자발적 감척 참여를 촉진할 필요성이 지속적으로 제기되고 있음.

이에 「연근해어업의 구조개선 및 지원에 관한 법률」 제13조에 따른 폐업지원금에 대하여 2040년 12월 31일까지 소득세 또는 법인세를 부과하지 아니하도록 하여, 장기적이고 안정적인 구조조정 정책 기반을 마련하려는 것임(안 제104조의37 신설).

조세특례제한법 일부개정법률안

조세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2장제11절에 제104조의37을 다음과 같이 신설한다.

제104조의37(연근해어업 구조조정에 따른 어업인에 대한 지원) ①

「연근해어업의 구조개선 및 지원에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 어업자가 같은 법 제13조제1항제2호에 따라 받는 폐업지원금에 대해서는 2040년 12월 31일까지 소득세 또는 법인세를 부과하지 아니한다.

② 제1항에 따라 소득세 또는 법인세를 감면받은 자가 감척에 따른 어선 양도 후 5년 이내에 어선·어구를 매입하거나 임차하여 어로 어업을 다시 하는 경우에는 감면받은 세액을 추징한다. 다만, 상속 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(연근해어업 구조조정에 따른 어업인에 대한 지원에 관한 적용례) 제104조의37의 개정규정은 이 법 시행 전에 지급받은 폐업지원

금에 대하여도 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제104조의37(연근해어업 구조조정에 따른 어업인에 대한 지원)</u> <u>① 「연근해어업의 구조개선 및 지원에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 어업자가 같은 법 제13조제1항제2호에 따라 받는 폐업지원금에 대해서는 2040년 12월 31일까지 소득세 또는 법인세를 부과하지 아니한다.</u> <u>② 제1항에 따라 소득세 또는 법인세를 감면받은 자가 감척에 따른 어선 양도 후 5년 이내에 어선·어구를 매입하거나 임차하여 어로어업을 다시 하는 경우에는 감면받은 세액을 추징한다. 다만, 상속 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u>